

מסורת הש"ס

(א) חולין קטו. כלאי פ"ו מ"ח, ז) והמלאה וכתוב הוע וכן איתא בחולין קיו. וז"כ בפירש"י דהכל, ג) נרכות סא: וימא פב סנהדרין עד., ד) וע"י מוס' סוטה י: ד"ה נח, ס) [דף קטו,], ו) [קדמ יח כט,], ז) כס"ל: דמטות, ח) כס"א: שו"ט ט) כס"א: מנאה,

הגהות הב"ח

(א) גמ' ואם יש אדם שממנו חביב:

גליון הש"ס

ברש"י זאת אומרת. משום דאבתי לאו בשר בחלב. ע"י מנחות קא: ברש"י ד"ה האיל ובתוספא שם ד"ה סיגול:

לעיו רש"י

מלו"י [מלו"י ד.]. קדחת.

מוסף רש"י

המעביר עציון נקוב. חרשים זו ועבירו ככרס, שעת נקוב. הוא יונק מן הכרס (חורין קטו.). הוסיף מאתים. הוסיף כחן הכרס אחד ממאתים כגדל הירק או גרעין הירעים כמור, דהו לאו מהא ותשעים ותשעה דבהיר וחקל המאחז היו חסור, אסור, וכל שכן אס הוסיף יותר, דכלאי הכרס אין בטלים עד שיש בו ממאתים דמיא והאחד של חסור (שם), לא הוסיף. מאתים אלא פחות כל דהו וכגון שיש בהיר ממאתים בו דהו חסור אחד ומאתים, מותר (שם), כתיב הורע. משמע זריעה עמלה (שם), ובתיב המלאה. משמע מילוח ותוספתו (שם), זרוע מעיקרו. כחן הכרס נאכר מיד בהשרשה (שם), זרוע ובא. שהיה נגרס כגר בהימר חוץ לגרס צעין מלאה (שם), למה נאמר בכל מאריך. יאמר החביב שבהן וכל שכן שאינו חסר, ויחא צב. לכן נאמר בכל מאריך. מן החביב עלין (ברכות סא.) כלומר מהא אהבתו חביבה לן יותר מכל החביב לן (סנהדרין עד.).

מוסף תוספות

א. שהיתה לו שעת הכושר ואסור בהנאה ואז לא מצוי למיפרך שכן ענוש ענוש כרת. מוס'. ר"פ. ב. דלאחר שנבח הוא אסור וקודם שנבח נמי שהיה חי היה מחוסר שחיטתו. ג. וליהדר, דינא וליתי במה הצד וכו'. מוס' שאין. ד. ואין זה דוחק הפירות והוספו מאתים ולא העצים דאורחא דמילתא הוי הכי דרמורתו כבר הוי גדולות לפני דריעת כלאים. מוס'.

ערלה לא היתה לה שעת הכושר. שהפרי הזה חנט באיסור וגומר באיסור תאמר בצבר בחלב שיש לו שעת הכושר קודם שיתן בחלב: **כלאי הכרס יוכיחו**. ובשחיטת חולין^(א) פריך ונימא ערלה תוכיח וחזר הדין והתם מתוך לה בכל הבשר ולקמן פריך ונימא מה לכלאי הכרס שכן לא היתה להם שעת הכושר:

ואם איתא. דכלאי הכרס חלוקין

להחמיר משאר חסורין ליפרוך האי: **ואזני**. אמר לך היכי ניפרוך היכי נסיימה למילתיה דלא נילף צבר צחלב מיימה נימא תאמר בצבר צחלב כו' אטו צבר צחלב אכילה כתיבה ציה התם נמי לוקין עליו אפי' שלא כדרך הנחתה: **מנבילה**. ונבילה אכילה כתיבה ציה. נבילה לאו דוקא קאמר דהא מטריפה גמרינן לה. ויש מפרשים דמשום דהאי טריפה דקרא איירי בצבר ובצבר המדולדל זה ושחטה כדאמרינן צצהמה המקשה לילד (חולין עג.) קרי ליה נבילה דממי לנבילה דלא מישמרו בשחיטה ואין נראה לי דטריפה נמי לא מישמרלא בשחיטה ואי משום דלא מיטמיא הנך נמי לא מיטמאוו: ואידך. אביי אמר לך להכי לא כתיב אכילה בגופו ללמדך שלוקין כו' הלכן לא מני פריך תאמר בצבר צחלב כו': **וליפרוך**

מה לכלאי הכרס שכן לא היתה להם שעת הכושר. וקא סלקא דעתך שכן נאכסרין אלא גידוליהן ולכן לא היתה להן שעת הכושר: **ואם אומרת**. מדלא פריך הכי שמע מינה כלאי הכרס עיקרן נאכר אף עיקר הזריעה עממה נאכרה חזריעה היתה לה שעת הכושר כל ימימה עד שגשרשה. י"מ דהאי מקשה נמי ידע שאף הזריעה נאכרת אלא כסור משעטת זריעה נאכרת וכן שמעמי אצל א"א להעמידה דמיצעי לן לפרושי הכי מה לכלאי הכרס שכן לא היתה להן שעת הכושר משעה שצאו לכלל כלאים תאמר בצבר צחלב שהיתה לא שעת הכושר משעה שצא לכלל זה דאם שוריה כל היום צחלב אינו נאכר צכן עומשי עיקרן נאכרו משגשרשו ולא משגורשו וכמה מגמומים יש זה חדא דטעמא דלא מיתסר^א משום דאכתי לא צבר צחלב

חביב ליה והרי הוא כלילי זה לצד זה לצד וכן כלאים כ"ז שלא נשרשו הרי הן כמגומין צדרא ועוד כי אמר לעיל חמץ בפסח יוכיח מיצעי ליה למימר שהיתה לו שעת הכושר משנקרא חמץ בפסח והא ליתא ועוד מדמתיבי צב שמעיה הוסיף אין לא הוסיף לא מכלל דליכא מאן דסליק אדעתיה משעת זריעה אלא הוה סלקא דעמיה תוספת הוי עיקר לא ולשון עיקרן משמע כדפרישית דללישנא צדרא הכי הוה ליה למימר זאת אומרת כלאי הכרס צהשרשה נאכרו: **המעביר עצין נקוב ככרס**. חרעים כתוכו שכבר נמחו הוסיף הנמח ככרס מאתים אחד מן המאתים שיש בו עכשיו שמתחלה היו בו קי"ט שיעורים כתוספת זו ועכשיו יש בו מאתים אסורין לפי שאין צהיתר הראשון כדי לצטל התוספת האסור שהערלה וכלאים אין צטלין אלא במאתים של היתר לצד האיסור לא הוסיף מאתים אלא פחות כל שהוא מותר דיש בו כדי להעלות צאחד ומאתים ובספרי^(א) יליף ליה מתרומה שעולה צאחד ומאה וכלאים שכפל את אסוריו שאסורין צהנאה כפל את עלייתן. ודוקא נקט נקוב דיונק מקרקע דרך אור: **לא הוסיף לא**. אלמא אין הזריעה נאכרת: **מליאה**. הזרע משמע שאף הזריעה נאכרת מיהו קודם השרשה כמאן דמנחא צדרא דמי: **וזרע וצא**. קודם לכן הוסיף אין לא הוסיף לא דכתיב מלאה: **צנל מתרפאין**. אפילו באיסורי הנאה: **למה נאמר צנל מאורך**. יאמר החביב ענין דמאך יותר מן החביב עליון והמתרפא צעאי אשירה נראה כמורה צה:

כל שעה פרק שני פסחים

כה.

מה לערלה שכן לא היתה לה שעת הכושר. הקשה ריב"א נילף מערלה שהיתה לה שעת הכושר כגון נטל ענף מאילן של היתר שלא נגמריו פירותיו והרכיבו או נטעו ואומר ר"י דאינו אוסר אלא מה שגדל אחר שהרכיבו או נטעו וזה לא היה לו שעת הכושר והענף עצמו אינו נאכר אלא מפני מערובת האיסור ואם היה יכול להצדיל אותו הענף ממה שגדל אחרי כן היה מותר וכן כלאי הכרס אי לא היה עיקרו נאכר או מעביר ענין נקוב חשוב לא היה לו שעת הכושר שהאיסור הגדל אחרי כן לא היה לו מעולם שעת הכושר: **מה לחמין בפסח שכן ענוש כרת**. ומשול הנסקל לא מני למימר יוכיח^א דמה לערלה ולשור הנסקל שכן לא היה להם שעת הכושר לאכילה^ב:

כלאי הכרם יוכיחו. צפ"ל הצבר (חולין קטו.): פריך^ג ונימא ערלה תוכיח ומשני וגראה לר"י דהוה מני למילף צמה מנינו מכלאי הכרס לחודייהו דמה כלאי הכרס שכן נעצדה זו עזירה ואסורה צאכילה וצהנאה אף אני אציא צבר צחלב וכו' אלא ניחא ליה למילף מכל הני צק"ו דחלים טפי: **מה לבבאי הכרם שכן צוקים עליו שלא בדרך בו**. תימה לרשב"א היא גופא נילף צמה מנינו מכלאי הכרס שילקו על צבר צחלב שלא כדרך הנגלה ואומר ר"י דליכא למילף דאיכא למימר דשור הנסקל וחמץ שעבר עליו צבל יראה יוכיח שנעצד זו עזירה ואסור צאכילה ואינו אסור אלא כדרך הנגאה דאכילה כתיב צה:

עיקרן נאכסרין. אומר ר"י שגם הגזעולים והקש שגדל ממנו נאכר כדאמרינן לקמן (ד' טו.): תנור שהסקיו צקליפי ערלה או צקשין של כלאי הכרס חדש יותן וקשה לר"י דצפרק האשה שגפלו (כמוצות דף פ. ושס) גצי מוילאי הוולאות על נכסי אשמו וכו' מפרש רב יהודה אפי' לא אכל אלא חצילי ומורות רב יהודה לטעמיה דאמר אכלה ערלה וכלאים שציעית הוי חזקה פי' לע"פ צבנל אלו אין יכול לאכול רק העצים שהפירות אסורין אלמא עני כלאים שרו ואומר ר"מ דהתם מיירי צאותן עמים שהיו קודם זריעת כלאים וקודם שהוסיף מאתים^ד אצל אותן שגדלין אחרי כן אסורין מאחר שהוסיף מאתים:

הוא"ל ודייתה לו שעת הכושר קודם השרשה. והא דאמרינן צפ"ק דמנחות (דף ו. ושס) גצי טריפה דכלאים לא היה להם שעת הכושר התם קאי על משקה ישראל ומשקה לא היה לו לעולם שעת הכושר^ה:

חזין מעצי אשירה. נראה לר"י דמיירי כגון שאין יכול להתרפא משאר עצים אלא צוה כגון על ידי שדים או שום דבר אחר משום דאמי למיטעי צמר ע"ז^ו וגצי צן דמא צע"ז פרק שני (דף ס: ושס) שנשכו נחש וצא יעקב איש כפר סכניא לרפאותו ולא הימחו ר' ישמעאל משום דאפיקורקות^ז משכא ומפרש צירושלמי צפ' שמנה שרשים שהיה רוצה ללחוש לו צבס זריא אצל ע"י תחבושת שרי כדאמר^ח התם (דף כת.) דר' אצבוי רמא ליה יעקב אפיקורסאי^ט סמא אשקיה: אף גידולין: **הזרע**. הראשון: **וזרע מעיקרו**. צכרס צהשרשה כדכתיב הזרע משמע שאף הזריעה נאכרת מיהו קודם השרשה כמאן דמנחא צדרא דמי: **וזרע וצא**. קודם לכן הוסיף אין לא הוסיף לא דכתיב מלאה: **צנל מתרפאין**. אפילו באיסורי הנאה: **למה נאמר צנל מאורך**. יאמר החביב ענין דמאך יותר מן החביב עליון והמתרפא צעאי אשירה נראה כמורה צה:

^(א) דברי רבינו הוא כפי ה"מ שהובא ברש"י כאן ד"ה זאת אומרת ואולי דרש"י כיון דהו על דברי ריב"א אלא.

עין משפט ונר מצוה

ל א מיי פ"ד מהלכות מאכלות אסורות הל' י יא טו"ע שם:
לא ב מיי פ"ה מהל' כלאים הל' י טו"ע י"ד סי' רלו סעיף ט:
לב ג מיי שם הל' כג טו"ע שם סעיף ח:
לד ד מיי פ"ה מהלכות יסודי המורה הל' ו סמג עשין ה טו"ע י"ד סי' קנח סעיף ג [רב אלפס כאן וצע"י פ"ב ד' שחנ:]:

תורה אור השלם

1. לא תורע ברמץ בלבאים פן תקדש המלאה תורע אשר תורע ותבואת הקרב:
דברים כב ט
2. ואהבת את יי אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאריך:
דברים ו ה

רבינו הגנאל

ורחינן מה לעולה שכן וכו', חמץ בפסח יוכיח, ופרכין מה לחמץ בפסח שכן ענוש כרת, כלאי הכרם יוכיחו. ואם איתא נפרוך מה לכלאי הכרם שכן לוקין עליהן אפילו שלא כדרך הנאתן, ופריך אביי הכי בשר בחלב נמי לוקה עילוי אפילו שלא כדרך הנאתו דהא לא כתיבא ביה אכילה. ואיסי אמר לך כיון דבשר בחלב איחקש לגבולה, שנאמר כי עם קדוש אתה לחי' אלהיך לא תבשל גידו בחלב אמו, וכתיב ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשרה טרפה לא תאכלו, הנה נאמר בבאן כי עם קדוש, ונאמר להלן ואנשי קדש תהיון לי, וכתיב בטרפה לא תאכלו, הרי אכילה בהדאי כתיבא ביה, בשר בחלב נמי כאילו אכילה כתיבה ביה. ואביי אדרבה נימא להכי לא כתיב ביה אכילה בגופו לומר שלוקה שלא כדרך הנאתו, ונפרוך מה דכלאי הכרם שכן לא היתה להם שעת הכושר, תאמר בבשר בחלב שהיתה לו שעת הכשר שאילו שרה בשר בחלב כל היום כולו מותר. ואינו אסור אלא אם בשול. ורחינן כלאי הכרם נמי דמלאה ספריך הכי שמעי' מינה דהיתה להם שעת הכושר משעת זריעה עד שעת השרשה, (ל' כי לא אכסר אלא עיקרן, והן שלשה ימים שהנטיעה קולטת בהן. ומהאי טעמא דייק רב אדא בר אהבה ואמר זאת אומרת כלאי הכרם עיקרן נאסרו. ומקשינן איני דכלאי הכרם בהשרשה נאסרין, והתניא המעביר עצין נקוב בכרם אם הוסיף הוסיף עצין זה בכרם כשיעור שיש בו חלק אחד במאתים חלקים כמה שיש בו נאסר, דייקין מינה מדקחתי הוסיף נאסר, מכלל שאם לא הוסיף אפילו השריש לא נאסר. ופריך רבא כתיב המלאה וכתיב הורע, הא כיצד, אם היה זרוע עד שימלא כדכתיב המלאה, לא היה זרוע

עכשיו נזרע בהשרשה, בעת השרשה נאסר, שנאמר הורע. אמר ר' אחי' בכל מתרפאין חזין מעצי ואפילו היכא דאיכא סכנה שנאמר בכל נפשך אפילו נוטל נשמתך. כי אתא רבין אמר רבי יוחנן בכל מתרפאין חזין מעצי

^[א] דברי רבינו הוא כפי ה"מ שהובא ברש"י כאן ד"ה זאת אומרת ואולי דרש"י כיון דהו על דברי ריב"א אלא